

DIREITO PENAL MILITAR

HISTÓRIA

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR

Violência Contra Militar de Serviço

Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:

Pena – reclusão, de três a oito anos.

A violência deve ser física, porque se for violência moral, então será crime contra a honra.

Formas qualificadas

§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

Não é necessário ser arma de fogo.

§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

Observe que não é apontado o quartel e que não há uma questão em ser comandante.

§ 3º Se da violência resulta morte:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

A violência contra militar de serviço pode ser cometida por qualquer pessoa contra oficial-de-dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão.

A diferença entre sentinela, vigia e plantão é que no quartel o sentinela fica na entrada, nas guaritas ficam os vigias e dentro do quartel ficam os plantões. Todos estão relacionados com a segurança do quartel.

A diferença entre oficial-de-dia, de serviço e de quarto é que o oficial-de-dia só fica no quartel, o oficial de serviço pode sair para realizar serviço externo e o oficial de quarto se trata de quarto de hora.

ANOTAÇÕES

Este crime se trata de:

- Crime comum;

É crime comum porque qualquer pessoa pode cometê-lo. Trata-se de crime impropriamente militar.

- Crime mais específico do que o previsto no art. 157;

Para melhor compreender, observe o seguinte exemplo: suponha que um soldado que está no quartel agride um oficial-de-dia. Este soldado então irá responder por violência contra militar de serviço, ele não irá responder por violência contra superior, porque militar de serviço é mais específico.

- Crime pode ser cometido com ou sem arma.

Se for com arma, a pena será aumentada de um terço.

Obs.: Oficial-de-dia é o representante do Comandante; Sentinela é o que realiza a Guarda de determinado lugar.



5m



DIRETO DO CONCURSO

76.(PROVA/CFP/PMBA/IBFC/2019) Sobre o que constitui a conduta típica de crime militar de motim, assinale a alternativa correta.

- a.reunirem-se dois militares, com armamento de propriedade militar, praticando violência à coisa pública ou particular em lugar não sujeito à administração militar.
- b.reunirem-se militares desarmados agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la.
- c.reunirem-se mais de dois militares ou assemelhados, com material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa em lugar sujeito à administração militar.
- d.deixar o militar de levar ao conhecimento do superior conspiração de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo.
- e.reunirem-se militares armados, recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O motim acontece quando mais de um militar desarmado descumpra ordem de soldado superior. A violência não precisa acontecer para se caracterizar crime de motim. Deixar de levar ao conhecimento do superior também não configura o crime, mas sim o descumprimento de ordem.

Motim

Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:

I – agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

II – recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;

III – assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

IV – ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças.

Observe que sempre se trata de desobediência à ordem de um superior.

Revolta

Parágrafo único. Se os agentes estavam armados: Organização de grupo para a prática de violência.

Organização de grupo para prática de violência

Leia o crime do art. 150:

Art. 150. Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos.

Trata-se de organização de grupo para a prática de violência.

Omissão de lealdade militar

Art. 151. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo:

Pena – reclusão, de três a cinco anos.

Obs.: Tratando-se destes crimes, a banca pode citar um tipo penal e afirmar que se trata de motim ou revolta. Deve-se atentar a isto.

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 38.(SOLDADO/PMGO/2022/AOCP) Suponha que determinado grupo de policiais militares se reuniram e, armados, agiram contra a ordem expressa recebida de superior. Nesse caso, de acordo com o Código Penal Militar (CPM), está caracterizado o crime de
- a.desobediência.
 - b.insubmissão.
 - c.traição.
 - d.motim.
 - e.revolta.

COMENTÁRIO

Quando se trata de mais de um militar descumprindo ordem superior é motim, quando se trata de mais de um militar armado descumprindo ordem superior é revolta.

A questão aponta uma situação em que mais de um militar armado estava descumprindo ordem superior. Não se trata de desobediência e a insubmissão está relacionada à serviço militar obrigatório. Já a traição se trata de crime militar em tempo de guerra. Como na situação os militares não estão desarmados, então não se trata de motim.

- 39.(CFP/MÚSICO/PMDF/2018/IADES) O Código Penal Militar tipifica como doloso o ato de “reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar”. Essa conduta caracteriza o crime militar de:
- a.Motim
 - b.Revolta
 - c.Omissão de lealdade
 - d.Milícia
 - e.Organização de grupo para a prática de violência

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

O art. 150 dispõe sobre organização de grupo para a prática de violência:

Art. 150. Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos.

Não se trata de motim ou de revolta porque a questão não aborda sobre desobediência.

Não se trata de omissão de lealdade porque a pessoa não participou da conspiração.

Omissão de lealdade militar

Art. 151. Deixar o militar ou assemelhado de levar ao conhecimento do superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou, estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo:

Pena – reclusão, de três a cinco anos.

40. Considere hipoteticamente que um soldado músico, chateado por ter sido chamado a atenção por determinado cabo músico durante um ensaio, desferiu um tapa na cobertura do cabo músico, lançando-a ao chão. Esse fato foi presenciado somente por civis que trabalham em uma lanchonete dentro do quartel. A conduta do soldado músico caracteriza, em tese, crime militar previsto no Livro I, Título II (dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar) da Parte Especial do Código Penal Militar. Nesse caso, o crime descrito refere-se a:

- a. lesão corporal
- b. desacato a superior
- c. desrespeito a superior
- d. violência superior
- e. injúria

COMENTÁRIO

A questão aponta que se trata de um militar subordinado contra o militar superior. Devido à condição da agressão, provavelmente não gerou lesão.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Note que na questão não se fala no tipo desta violência, apenas aborda que foi derrubada ao chão esta cobertura. Sendo assim, não se trata de lesão corporal. Não caracteriza desacato porque não ofendeu a honra. O desrespeito exige a presença de outro militar. Não se trata de injúria porque é específico de militar subordinado para militar superior.

Violência contra superior

Art. 157. Praticar violência contra superior:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena – reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Não se trata desacato porque existiu a prática de violência.



20m

GABARITO

- 37. b
- 38. e
- 39. e
- 40. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
